Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de agosto de 2020.

AUTOS y VISTOS:

Para resolver en el presente caso registrado bajo el Nº DEN 656988, que tramita por ante esta Unidad de Intervención Temprana de la Unidad Fiscal Este del MPF de la CABA, por la presunta infracción al Art. 249 CP.

CONSIDERANDO:

I.- Se inicia la presente a raíz de la denuncia radicada por NICOLAS HORACIO KOSCIUK el 7 de agosto del 2020, a las 15:45hs, mediante correo electrónico a la casilla oficial denuncias@fiscalias.gob.ar, en el cual denuncia a los Fiscales de las Fiscalías Nº 20, 29 y UIT NORTE, y los Fiscales de Cámara respectivos a esas fiscalías y/o zonas y reza “quería denunciar que en ninguna de las 6 intervenciones de Fiscales, se me ha permitido presentar pruebas, lo que no es muy raro ya que se encubren entre ellos (…) Los derechos que invoco están en la LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS - Ley 27372, en concreto el Articulo 5, donde además de no haber aceptado (o rechazado) pruebas, las han ignorado, han resuelto sin avisar (menos intentar averiguar los sucesos), han archivado sin avisar cuando era querellante y encima se citan entre ellos en las resoluciones, cuando el anterior no podría haber tomado una resolución mejor si hubiese tenido pruebas.

Debido a la comunicación telefónica realizada a las 17.44 del mismo 7 de agosto de 2020, para ampliar datos KOSCIUK aclaró que quiere "denunciar a los fiscales que actuaron mal. A Juan Ernesto Rozas Fiscalía PCyF Nº 20- UFO, por la causa MPF 462972. A Cecilia Martha Amil Martin UFN - Unidad Coordinadora, que investigaba a Rozas, tengo correos enviados a la fiscalía dónde no me respondían. También a Eduardo Riggi UFN, Fiscal de Cámara Norte, por la remisión de la UFN por la DEN64184 y por último a Aníbal Oscar Brunet Fiscalia 29, por la DEN649606. Y al fiscal de Cámara de Brunet, creo que es Walter Horacio, ya que hoy me llegó la resolución de archivo de la DEN649606. Tengo para presentar dicha resolución por medio digital ya que está en PDF. La principal causa es que no se hayan hecho pericias sobre el cuerpo de mi madre, yo creo que no quisieron manipularlo. El 02 de mayo entre y vi que estaba vacía la unidad donde estaba internada ella, Unidad 1, clínica médica Pabellón 2, Htal. Piñero. Esta denuncia primera que hice es la MPF00462972 donde creo que se hicieron varias cosas mal. Tengo varios documentación para comprobarlo, audios, videos y documentos digitales” (SIC.).

Luego, el denunciante envió dos mails ampliando la denuncia, los cuales refieren, entre otras cosas, “a mí no me interesa tanto demostrar que fue una causa armada para inculpar a todos los fiscales que denuncio, solamente lo necesario para que se pueda hacer una nueva investigación por el tema de mi madre. Como detalles "divertidos"

podría mencionar: Ley de Victimas Art 5. b) A recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento; Deje el cuerpo de mi madre en el hospital para que pueda hacer las pericias, no solo no hizo ninguna pericia, sino que dejo que el cuerpo vaya a tierra. Si ya tenía decidido que iba a ignorar todo lo que pueda aportar el cuerpo o una autopsia, podría haberme avisado para que pueda despedirme y verla por última vez, desde que me echaron no la pude volver a ver. Por ejemplo, en el Hospital, a las personas con familiares con pronóstico "ominoso" se les permitía ingresar como excepción. ¿Dónde está la humanidad de un fiscal? Ingenuamente deje el cuerpo a disposición del Fiscal, no la vi desde el 25/3 (falleció un mes después) no sé si está muerta o viva, Rozas se parece a Videla (…) ¿Tenía derecho yo a pedir que la pesen? ¿Es decir, es un abuso pedir eso? ¿Ahora que archivaron la causa me dicen que puedo seguir por vía privada, con que pruebas? Si dejaron pudrir el cuerpo. ¿Y el COVID? ¿Se puede detectar después de tanto tiempo? No solo ignoraron pruebas, sino que además perdieron pruebas cruciales".

Por último, el denunciante consultó si podía presentarse personalmente, ya que el envió correos electrónicos no ha tenido resultado alguno, que le gustaría saber cómo hacer para presentar pruebas y que sean adjuntadas a la denuncia y que le gustaría que deriven la denuncia al Defensor Público de Victimas para que pueda tomar intervención Nación y se me pueda asignar un abogado.

II.- De la compulsa del sistema KIWI surgen 75 registros que tienen como actor a NICOLAS HORACIO KOSCIUK (al menos 18 registros como denunciante, uno como denunciado, y los restantes como orientado).

Del caso MPF 462972 seguido por abandono de persona (art. 106 CP), en relación al fallecimiento de la madre del denunciante quien habría estado internada en el Hospital Piñero, y radicado ante la Fiscalía Nº 20 se advierte que el mismo se encuentra archivado y que el 4 de agosto de 2020, el Sr. Fiscal de Cámara de la zona Oeste Dr. Sergio Martín Lapadú, convalidó el archivo dispuesto, afirmando que "sólo diviso la discrepancia por parte del solicitante respecto del temperamento adoptado, mas no una crítica que, a la luz de los elementos incorporados al legajo de investigación, permita arribar a una conclusión contraria". De las constancias obrantes en KIWI se desprende que en ese caso MPF 462972 la Dra. Laura Peretti- realizó un informe pericial –médico legal- sobre la historia clínica de la madre del denunciante y que su forma o modalidad también habría sido objeto de críticas de parte del denunciante.

La DEN 641840 dio origen al caso MPF 479852 seguida por infracción al art. 249 CP y archivada en la UIT NORTE por atipicidad (art. 199 inc. a del CPPCABA). En ese sentido, el 23 de julio de 2020, el Sr. Fiscal de Cámara de la zona Oeste Dr. Eduardo Javier Riggi consideró que "las presentaciones efectuadas por el Sr. Kosciuk sólo demuestran su disconformidad con el accionar de la fiscalía de grado, sobre la base de una hipótesis (desnutrición y COVID-19) de la que por el momento no existen indicios. En este sentido, teniendo en cuenta que conforme surge de las constancias del sistema Kiwi en la denuncia investigada por la Fiscalía Nº 20 fue tenido por parte querellante, el Sr. Kosciuk podrá continuar con el ejercicio de la acción de conformidad con lo previsto en el art. 10 in fine CPPCABA.. Por lo expuesto, considero que los hechos aquí denunciados, no reúnen la tipicidad

exigida por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público -art. 249 CP- y, en consecuencia, corresponde convalidar el archivo dispuesto por la Fiscal de instancia".

Por otro lado, las DEN 649606 y 646344 originaron el caso MPF 479255 –radicado en la Fiscalía Nº 29- seguido por infracción a los arts. 248 y 249 CP guardan relación con una denuncia de KOSCIUK contra la Fiscalía Norte por encubrir al DR. ROZAS de la Fiscalía Nº 20, quien no habría tomado las medidas necesarias y a tiempo en la investigación sobre la denuncia por abandono de persona en relación al fallecimiento de la madre del denunciante. El caso fue archivado por el Titular de la Fiscalía Nº 29 por considerarlo atípico en los términos del art. 199 inc. a del CPPCABA, dictaminando que "el mero hecho de que un funcionario proceda de manera distinta al interés de quien habría sido víctima de un delito no reúne los elementos exigidos por el tipo referido". El día 6 de agosto de 2020, Sr. Fiscal de Cámara de la zona Sur Dr. Walter Horacio Fernández no hizo lugar a la revisión solicitada por el denunciante y convalidó el archivo dispuesto por el Fiscal de grado, haciendo mención a que "el denunciante solicitó la revisión de dicho temperamento, oportunidad en la cual manifestó su disconformidad con la decisión adoptada en la instancia anterior; sin embargo, no aportó prueba alguna que amerite la reapertura de la investigación. No obstante, dicha presentación no logra conmover el temperamento adoptado ya que, a mi juicio, el archivo dispuesto en la instancia de grado se encuentra debidamente fundado".

III. Ahora bien, el tipo penal previsto en el art. 249 del CP alude a la responsabilidad del funcionario público, en el desempeño de sus funciones. En lo que respecta a la responsabilidad penal, además de ser necesaria la existencia de una conducta –activa u omisiva- que se encuentre tipificada como delito, sea antijurídica y punible, se requiere algo más: que el hecho se haya cometido por el funcionario público, en su calidad de tal y en el ejercicio de sus funciones. Vale decir que debe acreditarse que el ilícito haya sido perpetrado de manera directa o mediata en el ejercicio de una competencia expresa, clara y específica. Con ello se entiende que no cualquier acción u omisión de un funcionario conlleva necesariamente un reproche penal, ergo, en la aplicación del Principio de legalidad administrativa, el funcionario solo puede hacer u omitir lo que está legal o reglamentariamente permitido.

En el caso en estudio, el denunciante expone su discrepancia sobre la forma y los tiempos relacionados con la investigación inicial por abandono de persona que habría culminado con el fallecimiento de su madre, y las sucesivas investigaciones en relación a la labor de los Fiscales de Primera Instancia y los Fiscales de Cámara respectivos. Así pues, tal como manifiesta el propio denunciante, su interés radica en que se pueda hacer una nueva investigación por el fallecimiento de su madre. En ese sentido, mediante una seguidilla de denuncias KOSCIUK continúa planteando su oposición y disconformidad con lo dispuesto en el caso MPF 462972 y con la investigación realizada en ese caso, lo que ya fue analizado por otras Fiscalías y en dos instancias, conforme el detalle supra efectuado. No se advierte en ninguno de los casos una conducta ilícita –activa u omisiva- por parte de los Fiscales denunciados, que pueda ser calificada en los términos del art. 249 del CP.

Por último, vale recordar que el art. 203 del CPPCABA establece que si el archivo de un caso se dispone por las

causas previstas en los incisos a), b), c), f) e i) del artículo 199, la resolución del Fiscal o en su caso del Fiscal de Cámara será definitiva y el Ministerio Público Fiscal no podrá promover nuevamente la acción por ese hecho. No obstante ello, al haberse constituido como querellante el Sr. KOSCIUK puede continuar con el ejercicio de la acción bajo las formalidades de los de acción privada (conf. arts. 10 y 11 y Libro III Título II del CPPCABA).

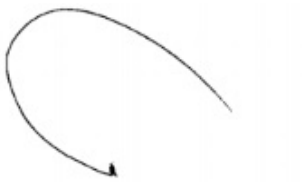
En función de lo expuesto, entiendo que corresponde proceder al archivo de las presentes actuaciones, en función del art. 199 inc “a” del Código Procesal Penal de la CABA.

DISPONGO:

I.- ARCHIVAR el presente caso de conformidad con lo previsto por el Art. 199 inciso “a”, del Código Procesal Penal de la CABA.

II.- NOTIFIQUESE al denunciante lo dispuesto y los derechos que le asisten.





FEDERICO LUIS TROPEA
FISCAL DE 1º INSTANCIA
ftropea@fiscalias.gob.ar
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
11/08/2020 10:37:57
c9583023d9ec267a376ebc31fed1d092